

1501448-12.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... e quando contestado acerca da sacola, assumiu ser produto de tráfico. Ao pegar a sacola, havia dentro dela cocaína, maconha e lança-perfume. O réu também possuía R\$ 100,00 em dinheiro ganho pelo serviço ao tráfico de drogas. Foi abordado em uma região de tráfico de drogas. Não sabe há quanto tempo o réu traficava no local.".

Israel disse que: "É Policial Militar. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501448-12.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501448-12.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155499/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 25439502 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2155499 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA E SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu THIAGO HENRIQUE DA SILVA E SOUZA, qualificado a fl. 51, porque, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 20h, na Estrada Água Chata, 117, R. Salvador, Água Chata, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 5 (cinco) porções de maconha e 113 eppendorfs de cocaína, bem como 70mm de lança perfume, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 03/04 e laudo de constatação provisória a fls. 16/18 e 27/32.

Segundo o apurado, na data e local dos fatos, Policiais Militares estavam em patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado atravessando a rua com uma sacola plástica de cor preta nas mãos, que, tão logo notou a viatura, apertou o passo e jogou a sacola debaixo de um veículo que estava estacionado na via.

Do acima exposto, os policiais realizaram a devida abordagem e, na busca pessoal, no bolso da jaqueta que THAIGO vestia, foi encontrado a quantia de R\$ 436,00 e mais R\$ 100,00 na carteira.

Já a mencionada sacola plástica jogada no chão foi recolhida, sendo que, ao ser aberta, foram localizados 113 eppendorfs de cocaína, 05 trouxinhas de maconha, e 07 frascos de lança-perfume.

Indagado no local pelos policiais, o acusado assumiu a traficância.

Denúncia processada à fl. 65/66.

Laudo químico-toxicológico às fls. 67/72.

Citado pessoalmente (fl. 79), o acusado apresentou defesa preliminar (fl. 83).

Recebimento da denúncia às fls. 86/87.

Em audiência de instrução, o acusado foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas (fls. 107).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia. (fls. 104/106).

A Defesa requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; tecendo outras teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 104/106).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/14, auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, além do exame toxicológico definitivo de fls. 67/72, fotografias de fls. 21/26.

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, confessou a autoria do delito, afirmando que as drogas encontradas em seu poder realmente se destinavam ao tráfico: "Tem 29 anos. É amasiado. Possuí dois enteados. Possuí o segundo grau completo. Estava desempregado. Não é usuário. Teve passagem criminal por tráfico. Ficou 6 meses preso. Estava em liberdade desde 2016, desde então não foi preso novamente. Não estava cumprindo nada na rua. Não possuí passagem menor de idade. Assumiu estar traficando. Foi a primeira vez no local. O dinheiro que foi apreendido em sua posse, era fruto de tráfico. Está arrependido."

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova"

(JTACRIM 93/236).

A confissão do réu não está isolada nos autos, e encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

Os policiais militares Rafael e Israel narraram os fatos da mesma forma descrita na denúncia.

Rafael disse que: "É Policial Militar. Participou da ocorrência. Primeira vez que abordou o réu. Estava em patrulhamento. Quando o acusado avistou a viatura, escondeu uma sacola preta embaixo de um veículo da rua. Durante a abordagem, o réu possuía R\$ 436,00 em dinheiro trocado e quando contestado acerca da sacola, assumiu ser produto de tráfico. Ao pegar a sacola, havia dentro dela cocaína, maconha e lança-perfume. O réu também possuía R\$ 100,00 em dinheiro ganho pelo serviço ao tráfico de drogas. Foi abordado em uma região de tráfico de drogas. Não sabe há quanto tempo o réu traficava no local."

Israel disse que: "É Policial Militar. Participou da ocorrência. Primeira vez que abordou o réu. Estava em patrulhamento em um local conhecido por venda de entorpecentes. Quando o réu avistou a viatura, correu e escondeu uma sacola embaixo de um veículo. Durante a abordagem, o indivíduo possuía uma quantia de dinheiro em notas trocadas e confessou estar traficando. Na sacola, encontrou maconha, cocaína e lança perfume. Não se recorda a quantia que havia em dinheiro. O réu ganhava R\$ 100,00 por dia. Não comentou há quanto tempo traficava no local."

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas e pelo laudo do exame toxicológico realizado, além de reiterarem os depoimentos prestados durante a fase inquisitorial.

A propósito:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha a fim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório. (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V. U.)

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

Além disso, não se vislumbra por qual motivo os policiais prestariam falsos depoimentos, incriminando injustamente o acusado, pessoa que sequer conheciam até a data dos fatos.

Além disso, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a uma condenação, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais,

além de trazerem muitos detalhes a respeito dos fatos ora apurados.

De outra banda, a lei não exige a presença de qualquer popular quando da revista e prisão em flagrante de indivíduo acusado de tráfico. Também é totalmente dispensável a condução de testemunha civil para corroborar as palavras dos policiais em auto de prisão em flagrante.

A propósito:

ENTORPECENTE - Tráfico - Inconformismo do réu quanto à ausência de testemunhas civis para a comprovação da autoria - Irrelevância - Extrema dificuldade de conseguir testemunhas civis neste tipo de delito, face o temor da sociedade - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 265.412-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 21.01.99 - V. U.)

ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (113 eppendorfs, 05 trouxinhas de maconha e 07 frascos de lança-perfume) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Da mesma forma, é desnecessária a efetiva comercialização do entorpecente para a caracterização do delito.

TÓXICO - Tráfico - Agente que não é surpreendida vendendo-o - Irrelevância - Circunstâncias que induzem à destinação criminosa - Delito reconhecido. Para caracterização do delito do artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não é essencial que o agente seja surpreendido vendendo o tóxico, uma vez que o Juízo de certeza acerca do tráfico pode resultar de outros elementos probatórios.. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 226.737-3 - São Sebastião - 4ª Câmara Criminal de Férias de Julho/97 - Relator: Bittencourt Rodrigues - 02.09.97 - V. U.)

De mais a mais, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (113 porções de cocaína, 05 porções de maconha e 07 frascos de lança-perfume) o modo como estavam acondicionadas (em invólucros plásticos, prontas para comercialização), o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de tráfico de drogas), a quantia em dinheiro apreendida (R\$ 436,00, em notas trocadas, sem comprovação de origem), bem como a confissão judicial do réu e seu anterior envolvimento com a traficância (certidão de fls. 109/110), são indicativos suficientes para concluir-se que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

"A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura

conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio" (TACRIM-SP - AC 223.693 - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 63/240).

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta assim comprovado que o réu, sem a devida autorização legal, trazia consigo, visando ao consumo de terceiros, os entorpecentes "cocaína", maconha e lança-perfume, pelo que infringiu o disposto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (113 porções de cocaína, 05 porções de maconha e 07 frascos de lança-perfume), o que torna o delito ainda mais deletério, bem como a personalidade deformada do réu, que o leva reiteradamente a violar a lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Ante a reincidência específica (certidão de fls. 109/110, condenação não considerada na primeira fase da dosimetria) aumento a pena pela metade, totalizando 09 anos de reclusão.

A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão (art. 67, CP):

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PREPONDERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. PRECEDENTES DESTES STJ E DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, não podendo gerar a compensação pretendida. Exegese do art. 67 do Código Penal, sobretudo em se considerando que a confissão foi parcial. Precedentes da Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (STJ - HABEAS CORPUS: HC 224251 DF 2011/0266772-9)

Arcará ainda o réu com a pena pecuniária que ora fixo em 900 dias-multa, fixando cada qual em patamar mínimo.

O acusado não faz jus à diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33, Lei n. 11.343/06, pois, além de reincidente específico, restou comprovado que exercia a traficância como meio de vida. Em nenhum momento comprou o exercício de qualquer atividade lícita.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno THIAGO HENRIQUE DA SILVA E SOUZA, já qualificado, por incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, a cumprir em estabelecimento adequado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 900 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo legal, não havendo maiores informações sobre sua situação financeira.

Nego o direito de apelar em liberdade, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social e a necessidade de manutenção da ordem pública.

A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida em regime inicial fechado, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90; isso porque o crime é grave, equiparado a hediondo.

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das

Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Nos termos do art. 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida com o acusado, em favor da União.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está;

II - ofício à autoridade policial do 04º DP de Guarulhos para que providencie, nos termos do art. 58, parágrafo 1º, e art. 32, parágrafo 1º, ambos da Lei n. 11.343/06, a destituição das drogas apreendidas, conforme BO Nº CH6987-1/2022, observadas as formalidades legais.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a imediata transferência dele para o regime prisional imposto;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

III - transferência do numerário apreendido para a conta da FUNAD.

P.R.I.C.

Guarulhos, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA